Escrito Nro: 141501
PROMUEVE DEMANDA DE ALIMENTOS. Con habilitación de días y horas.

TRIBUNAL DE FAMILIA QUE POR TURNO CORRESPONDA.

Excmo. Tribunal:

GONZALO RAMÓN MARTÍNEZ, abogado del foro de la provincia de Jujuy, MP 3571, constituyendo domicilio legal y procesal en calle Lavalle Nº 465, B° 23 de agosto de esta ciudad, y Casillero Judicial Nº 1741, correo electrónico drmartinezgonzalo@gmail.com, ante V.S: me presento y respetuosamente digo:

I.- PERSONERÍA

Que conforme surge de la Carta Poder que acompaño a la presente, revisto el carácter de apoderado de la Señorita. ROCÍO AGUSTINA NOEMÍ ANZOÁTEGUI CENTENO, DNI N° 42.377.440; con domicilio real en Eugenio Rubelt n° 6, B° 24 de Julio de la Localidad de la Esperanza, San Pedro de Jujuy, quien concurre por su propio derecho. Pido se tenga presente y se me otorgue intervención en el carácter invocado.-

II.- OBJETO

Que, en el carácter invocado, y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo por este acto a promover DEMANDA DE CUOTA ALIMENTARIA en contra del padre de mi mandante, Sr. JESÚS HORACIO ANZOÁTEGUI DNI N° 24.518.413, CUIL 20-24518413-2, con domicilio real en manzana 20, lote 15 del Barrio Presidente Perón de esta ciudad, de un VEINTE POR CIENTO (20%) de todos los ingresos que percibe como dependiente de la Empresa Argentina SRL CUIT 30-71635364-4, Asignaciones familiares, S.A.C y toda suma remunerativa y no remunerativa a fin de cubrir las necesidades de su hija ROCÍO AGUSTINA NOEMÍ ANZOÁTEGUI CENTENO, DNI N° 42.377.440, de conformidad con lo dispuesto en los art.541, 544, 658, 659, 663 y conc. del Código Civil y Comercial Nación de la República Argentina. En virtud de los hechos y prueba a rendirse, así como del derecho aplicable. Todo con expresas costas a la contraria.-

Todo con expresa habilitación de días y horas, ya que se tratan de necesidades diarias e impostergables que requieren de una satisfacción inmediata. Una tardanza podría tornar ilusorio el derecho reclamado.-

III.- HECHOS

Que, en el año 2009, la Sra. Rosa del Valle Centeno, madre de mi mandante, promovió Demanda por Alimentos, en contra Sr. Jesús Horacio Anzoátegui ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 secretaria 15, Centro Judicial San Pedro, Expte. Nº A-43230/09 Caratulado: ALIMENTOS: “ROSA DEL VALLE CENTENO c/ HORACIO JESUS ANZOATEGUI”. -

Que, mediante Sentencia de fecha 14 de junio de 2011 fue Homologado el Convenio presentado por ambos progenitores, el cual estipulaba que el progenitor, Sr. Anzoátegui debía cumplir una cuota alimentaria del 15% de sus haberes. Esto se acredita con copia certificada tanto del Convenio como de Sentencia que se adjuntan a la presente demanda.

Que, el alimentante NO cumplió con lo establecido mediante Convenio en el transcurso de todos estos años. En el mes de mayo del corriente año se procede a denunciar nuevo empleador y solicitar que libre oficio a los fines poder percibir los alimentos como oportunamente fueran acordados y homologado.

Que, ante lo solicitado, y según el criterio del Juzgado de Primera instancia, N° 8 Secretaría 15, mediante proveído de fecha 08 de junio de 2021 se debía ocurrir por la vía procesal que corresponda. Adjunto copia certificada del mencionado proveído. Es por ello, que se procedió a iniciar la presente demanda, siendo la vía procesal pertinente.

Que, actualmente mi mandante se encuentra estudiando la carrera: Profesorado de Expresión Corporal, en la Escuela Superior de Danza "Norma Fontenla" cito en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Que, es menester destacar que con mucho esfuerzo logró continuar sus estudios, solo con la ayuda económica de su madre ya que el padre NO cumplió y no cumple con su prestación alimentaria. Y como podrá apreciar V.E. en los años que lleva cursando obtiene buenas calificaciones, lo que resulta de dedicar exclusivamente mi tiempo a sus estudios impidiendo que pueda obtener mis propios medios para subsistir. Adjunto detalle analítico de las materias cursadas y aprobadas y constancia de alumno regular.

Que, se acredita el supuesto de hecho que exige el art. 663 del C.C.y C., demostrando que cumple con todas las obligaciones curriculares lo que le impide realizar una actividad rentada para sostenerse en forma independiente

Se ha señalado que "las exigencias de procedencia de esta especial obligación alimentaria -diferente a aquella derivada en forma estricta de la responsabilidad parental que se encuentra extinguida y de la de las normas del parentesco- son varias: 1) ser hijo de entre 21 y 25 años, 2) ya encontrarse realizando estudios o en preparación profesional, artística o de cualquier oficio, y 3) que la prosecución de tales estudios o preparación le impida obtener los recursos necesarios para mantenerse en forma indepen diente", Pellegrini, María Victoria, en Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo, y Picasso, Sebastián (dirs.), Código Civil..., cit., t. II, p. 513.

Es por ello que se recurre por esta vía a fin que V.S. ordene al demandado al cumplimiento de la cuota alimentaria solicitada.

IV.- ALIMENTOS PROVISORIOS:

Que una vez comprobada por V.S. la verosimilitud del derecho invocado, solicito se fijen alimentos provisorios a mi favor: ROCÍO AGUSTINA NOEMÍ ANZOÁTEGUI CENTENO, DNI N° 42.377.440.

Que, tratándose de alimentos provisorios que tiene como finalidad de permitir que los reclamantes solventen los gastos imprescindibles durante el curso del proceso solicito se aplique lo previsto por el art. 544 C.C.C.N. desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica a falta de medios. Por los que solicito que V.S. fije una CUOTA ALIMENTARIA PROVISIONAL, la que estimo no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) de todos los ingresos que percibe el Sr. JESÚS HORACIO ANZOÁTEGUI DNI N° 24.518.413, CUIL 20-24518413-2 como dependiente de la Empresa Argentina SRL CUIT 30-71635364-4. Asignaciones familiares, S.A.C y toda suma remunerativa y no remunerativa a fin de cubrir las necesidades alimentarias, a ser depositado en la Sucursal San Pedro del Banco Macro S.A. como pertenecientes a estos obrados y a la orden de Vuestro Juzgado, por lo cual deberán librarse los oficios correspondientes para que se haga efectivo el cobro de la cuota alimentaria fijada.

En este orden de ideas. es pacífica la jurisprudencia al dictaminar. Que:

"Corresponde el otorgamiento de alimentos provisorios La finalidad de los alimentos provisionales es permitir que los alimentados puedan afrontar los gastos imprescindibles mientras dure el proceso donde se determinará la pensión" (CNCiv., sala A, 3/12/1981, La Ley Online, AR/JUR/5603/1981).

V COMPETENCIA:

Que V.S. es competente para entender en la presente acción, atento a que el domicilio se encuentra sito dentro de la jurisdicción del Juzgado.

VI DERECHO:

Que fundo el derecho en los artículos art.541, 544, 658, 659, 663 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y en la Jurisprudencia y Doctrina aplicables en la materia del presente juicio.

VII.-) PRUEBA:

Que ofrezco la siguiente:

1. DOCUMENTAL: Que se adjuntan

a) Fotocopia DNI .-

b) Partida de nacimiento.

d) Certificado de residencia y convivencia.

e) Certificado analítico y Constancia de alumno Regular emitida por la Escuela Superior de Danza "Norma Fontenla"

f) Copias certificadas de: Escrito PRESENTAN CONVENIO-SOLICITAN HOMOLOGACIÓN JUDICIAL, Sentencia de fecha 14 de junio de 2011 homologando Convenio y proveído de fecha 08 de junio de 2021.

g) Constancias de los autos del Expediente Nº A-43230/09 Caratulado: ALIMENTOS: "ROSA DEL VALLE CENTENO c/ HORACIO JESUS ANZOATEGUI", que se sustanció ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 secretaria 15, Centro Judicial San Pedro.

h) Aportes en línea AFIP, Constancia de Obra Social CODEM.

2. INFORMATIVA:

2.1) Oficios tendientes a acreditar la autenticidad de la documentación adjunta, Oficios tendientes a acreditar la situación económica del demandado (Afip, Anses,Tarjetas de Credito, Empleador, Registro Propiedad Inmueble, Registro Propiedad Automotor, etc), Oficios tendientes acreditar la continuidad de los estudios de mi mandante la Escuela Superior de Danza "Norma Fontenla".

2.2) Para el caso de desconocimiento relativo a la actividad laboral del demandado solicito se libren sendos oficios al Empleador, La Empresa Argentina: si el demandado se desempeña laboralmente para ese establecimiento, su antigüedad, cargo que ocupa, a cuánto asciende actualmente su salario mensual y el domicilio laboral denunciado.

c) CONFESIONAL: Cite el Juzgado a absolver posiciones al demandado.

VIII.-) AUTORIZACION:

Se autorice a la Procuradora María Verónica García Bond MP 3561, a revisar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, documentación, practicar desgloses y todas las diligencias necesarias en el presente proceso

X. PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. pido que:

1. -) Se me tenga por presentado en el carácter invocado. Por constituido el domicilio legal indicado y se me de intervención de ley.

2. -) Se tenga por iniciada la presente Demanda de Cuota Alimentaria en contra del Sr. JESÚS HORACIO ANZOÁTEGUI, DNI N° 24.518.413, CUIL 20-24518413-2, con expresa habilitación de días y horas.

3. -) Se agregue la documental acompañada y se tenga por ofrecida la restante prueba.

4. -) Para el caso en que el demandado desconozca lo atinente a su relación laboral como dependiente de La Empresa Argentina, haga lugar a la informativa ofrecida, librando oficios al empleador denunciado. En igual sentido en caso de desconocimiento de la continuidad de los estudios de la Señorita ROCÍO AGUSTINA NOEMÍ ANZOÁTEGUI CENTENO, se libre oficios a la Escuela Superior de Danza "Norma Fontenla".

5. -) Se ordene el traslado de la demanda bajo el término y bajo apercibimiento de ley.

6. -) Se fije una cuota de alimentos provisorios, durante la tramitación de la presente causa, para la Señorita ROCÍO AGUSTINA NOEMÍ ANZOÁTEGUI CENTENO que cubra sus necesidades básicas, con independencia de la cuota ordinaria que solicito se imponga al dictar la sentencia condenatoria para el demandado.

7-) Se autorice a la Procuradora María Verónica García Bond M P 3561, a revisar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, documentación y todas las diligencias necesarias en el presente proceso.

8.-) Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a los alimentos solicitados, fijando una cuota de alimentos para la Señorita ROCÍO AGUSTINA NOEMÍ ANZOÁTEGUI CENTENO que cubra todas sus necesidades en un 20% de los ingresos que percibe el demandado por cualquier concepto, sac y asignaciones familiares, con expresa imposición de costas a la contraria.

PROVER DE CONFORMIDAD,

SERA JUSTICIA

DR. GONZALO RAMON MARTÍNEZ

ABOGADO

MP:3571

Código Verificador: e955fbadfaa872aa750233728b4b440c1441a294d4a54e5a812c3601c97cb584

Presentado por: MARTINEZ, GONZALO RAMON

Archivos Adjuntos:

ESCRITO DEMANDA HOJAS 1 2 3.pdf

ESCRITO DEMANDA HOJAS 4 5 6.pdf

DNI, CARTA PODER, ACTA NACIM.pdf

ALUMNO REGULAR, ANALITICO, RESIDENCIA.pdf

COPIAS CERTIFICADAS CONVENIO Y SENTENCIA.pdf

COPIA CERTIFICADA PROVEIDO.pdf

APORTES EN LINEA AFIP.pdf

CODEM-Activo-v6.3.pdf

expedientes_caratula_371388.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar